FIAP ON

MARKETING: CONCEITOS E PRÁTICA

ÉTICA E ASPECTOS LEGAIS NO AMBIENTE DIGITAL

ANA CLÁUDIA E CAMILA MARIANO

4

PDF exclusivo para Francielmar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 4.1 – Página de humor “Chapolin Sincero” 11
Figura 4.2 – Coleta de dados pessoais 12
Figura 4.3 – Caso de disputa de domínio Ayrton Senna 15
Figura 4.4 – Caso de disputa do app dr. consulta na App Store 16
Figura 4.5 – Caso de mídia espontânea 18
Figura 4.6 – Caso de publicidade velada 19
Figura 4.7 – Notícia sobre notificação de publicidade – Bruna Marquezine 20
Figura 4.8 – Exemplo de publicidade infantil 22
Figura 4.9 – E-mails enviados para a caixa de SPAM 24
Figura 4.10 – Exemplo de captação de e-mail com *opt-in* 24
Figura 4.11 – *1984* 26
Figura 4.12 – *Black Mirror* 30
Figura 4.13 – “White Bear” 32
Figura 4.14 – “Fifteen Million Merits” 32
Figura 4.15 – “Nosedive” 33

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 4.1 – SACI-Adm 14

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

4 ÉTICA E ASPECTOS LEGAIS NO AMBIENTE DIGITAL 5
4.1 O que é ética 5
4.2 A ética profissional 6
4.3 Ética digital 8
4.4 Coleta e armazenamento de dados pessoais 11
4.5 Disputa de domínio 13
4.6 Regras de publicidade on-line 16
4.6.1 Mídia espontânea x Publicidade velada 17
4.6.2 Publicidade infantil 21
4.6.3 E-mail marketing e SPAM 23
4.7 Dilemas éticos 25
4.8 Código de ética dos profissionais de marketing 29
4.9 A ética em *Black Mirror* 30
4.10 Só para concluir 35
REFERÊNCIAS 36

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 ÉTICA E ASPECTOS LEGAIS NO AMBIENTE DIGITAL

4.1 O que é ética

Segundo Aurélio Ferreira (2005, p. 383), ética pode ser definida como “o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal”. Ou ainda, de acordo com o mesmo autor, um “conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano”.

Quando se pensa em **ética,** vem à mente a palavra “convivência”, pois ela determina a fronteira das relações entre as pessoas. Todos os relacionamentos humanos são regidos por princípios e valores.

De acordo com Cortela (2007), “ética é um conjunto de princípios e valores que você usa para responder três grandes perguntas da vida humana: Quero? Devo? Posso?”. Segundo o autor, vivemos muitas vezes dilemas éticos, pois há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que devo, mas não posso e há coisas que eu posso, mas não quero. Parece complicado, né? E é mesmo 😊.

Dessa forma, os conflitos surgem quando aquilo que você **quer** é o que você **não deve** e/ou **não pode**, tornando-se um dilema. Quanto mais claros forem nossos princípios, mais fácil se torna lidar com os dilemas, e embora a decisão seja individual, as consequências podem afetar muitas pessoas.

Por exemplo, a questão da água. Todos sabemos que a escassez de água no planeta torna-se evidente como uma preocupação mundial. Sabendo disso, posso desperdiçar água? Não devo, não posso e não posso querer. Tenho que saber que todos os meus atos irão repercutir e afetar muitas outras pessoas.

Há um consenso ao afirmar que a ética se refere ao comportamento humano, orientado por regras de boa conduta na convivência em sociedade e que ele dependerá da época e do cenário em que o indivíduo esteja inserido. Suas atitudes serão determinadas pelo tempo, pela localização e pela sociedade onde ele vive.

Sendo assim, o que é considerado ético hoje pode não o ter sido ontem ou não o será amanhã e o que é considerado certo em determinado lugar, pode não o ser em outro. Álvaro Valls (2000) traz, assim, uma definição mais abrangente de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ética, entendendo-a como hábitos e comportamentos aceitos em determinado espaço de tempo e em determinada localidade de acordo com os costumes vigentes, enquanto considerados morais pela maioria da sociedade, deixando clara a condição situacional da ética.

Um exemplo de que a ética varia de acordo com o tempo é o adultério, que foi considerado uma falta grave no passado e hoje é tolerado pelo meio social. Da mesma forma a escravidão, uma prática aceitável até o fim do século XIX, e que hoje é vista como uma prática odiosa.

Como exemplo de mudança de acordo com a região, temos muitas sociedades tribais que aceitam o nudismo como fato normal, mas na sociedade ocidental, caso alguém saia nu pelas ruas, poderá ser preso por atentado ao pudor.

É importante lembrar que para conviver em sociedade é indispensável ser ético, pois é por meio da ética que se pratica o respeito em todas as relações.

4.2 A ética profissional

O comportamento ético dos funcionários de uma empresa é determinado pela cultura que predomina na organização. Dessa forma, a ética está relacionada com os aspectos morais da atividade e do comportamento das pessoas. A ética profissional é o comportamento moral na atividade administrativa e na condução dos negócios da organização. Assim, administradores e funcionários das instituições precisam obedecer a padrões de ética e de conduta socialmente responsáveis.

De acordo com Baltzan e Phillips (2012), a Inovant, empresa que opera a tecnologia da Visa, age com um rígido padrão de ética, proibindo a utilização de informações de clientes para qualquer coisa que não seja o faturamento. Essas informações são muito interessantes a qualquer departamento de vendas ou de marketing, pois detalham como as pessoas estão gastando dinheiro, em quais lojas, em que dias e até em qual momento do dia. Poderiam ser utilizadas, por exemplo, em programas de fidelidade ou mercados-alvo.

É difícil afirmar que o uso antiético das informações não irá ocorrer, pois pode acontecer até mesmo de maneira involuntária. Por exemplo, a informação é recolhida e armazenada por algum motivo, como atualização cadastral ou de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

faturamento. Então um funcionário descobre outra maneira de usar a informação internamente, compartilhando com parceiros ou vendendo a um terceiro confiável. Dessa forma, a informação é utilizada “sem querer” para outros fins.

Para alcançar a excelência profissional, não basta ter conhecimentos técnicos, talentos, habilidades e capacidades bem desenvolvidas, é necessário, além disso tudo, uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade quanto da própria organização.

Além de seguir os padrões éticos da sociedade, todo profissional deve também seguir as normas e os procedimentos internos das empresas em que atuam. Por exemplo, as informações sigilosas que lhe forem confiadas não devem ser divulgadas, pois isso pode ocasionar prejuízos para uma marca ou produto. O profissional deve sempre manter uma postura coerente com seu trabalho.

A ética no ambiente de trabalho auxilia o profissional na tomada de decisões, que é muito importante para que não seja reconhecido apenas pelo seu trabalho, mas também por sua postura ética.

Segundo Matos (2005), “ser ético, hoje, não é mais uma opção. Para pessoas e organizações, é questão de sobrevivência”. Hoje as transformações ocorrem de uma forma vertiginosa, portanto há necessidade de que exista um alinhamento na tomada de decisões com mais rapidez, para que se preservem valores importantes, como marca, imagem, prestígio e confiabilidade.

As empresas precisam estimular a reflexão sobre as questões éticas, uma vez que atitudes inadequadas podem afetar a reputação delas.

Algumas classes sociais e políticas estão se afastando da ética e muitos valores estão se perdendo em proveito do individualismo. Já há muito tempo, o bem comum deu lugar à Lei de Gérson. Segundo ela, se algo der errado, pode-se dar um “jeitinho” de fazer parecer certo. Gérson de Oliveira foi quem ficou com a fama pela frase que batizou o jeitinho brasileiro, mas o fato é que muitas pessoas já se beneficiaram com isso.

A Lei de Gérson tem origem em uma propaganda que ele, um dos melhores meio-campistas da história do futebol brasileiro e ex-jogador de grandes times de futebol, fez para os cigarros Vila Rica no ano de 1976. Na propaganda, ele fala

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sobre as vantagens do cigarro e pronuncia a seguinte frase: “Gosto de levar vantagem em tudo, certo?”. A partir disso, institucionalizou-se o “jeitinho” brasileiro.

É importante ressaltar que o estudo da ética não se baseia em ensinar o que é certo ou errado, mas conscientizar os indivíduos da complexidade moral diante das escolhas, não só no mundo dos negócios, mas também em todas as nossas ações do dia a dia.

4.3 Ética digital

De acordo com O’Brien (2001), a Tecnologia da Informação ampliou drasticamente nossa capacidade para adquirir, manipular, armazenar e comunicar informações, tornando mais fácil se comunicar, trabalhar em cooperação, compartilhar recursos e tomar decisões, tudo eletronicamente. A TI também tornou possível o engajamento eletrônico em práticas empresariais éticas ou antiéticas em qualquer lugar do mundo. O uso da TI nos negócios resulta em impactos sobre a sociedade e, com isso, levanta sérias considerações éticas.

Podemos citar alguns exemplos para ilustrar os dilemas que envolvem uma decisão ética e que podem afetar o convívio humano, tanto na consciência individual como na coletiva:

- As organizações podem monitorar eletronicamente as atividades dos seus funcionários?
- As empresas podem salvar nossos dados de pagamento para compras posteriores ou cobrança recorrente?
- Um país pode determinar o que será vendido, comprado e consumido por outros países?
- Um povo pode impedir outros de desenvolverem sua própria tecnologia limpa porque estes talvez sejam, um dia, possíveis concorrentes?

O forte crescimento econômico dos principais países em desenvolvimento estabeleceu também um aumento no volume de transações por meio de pagamentos digitais. Toda vez que um consumidor realiza uma transação digital, ele

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

fornece seus dados e espera que suas informações pessoais estejam protegidas e sejam utilizadas de forma adequada.

Como a ética digital não é uma exigência legal, cada empresa vai estabelecer a forma como serão usados os dados de seus clientes e funcionários. Elas devem levar em conta seus próprios clientes e estabelecer o que eles considerariam um uso aceitável de dados e tecnologias para entregar produtos e serviços. Essas expectativas podem variar muito de acordo com cada setor, região e país.

As três principais preocupações em relação ao modo como as organizações estão utilizando informações pessoais dos clientes são: ações de marketing sem consentimento (uso de dados não autorizados pelos clientes), venda de informações pessoais a terceiros e falta de sistemas de segurança.

Um grande ponto de discussão hoje em dia é a privacidade, principalmente a relacionada a informações divulgadas na internet. Enormes quantidades de dados pessoais são coletadas todos os dias por entidades comerciais, quando acessamos sites, usamos mídias sociais, cartões de desconto ou encomendamos produtos através da internet, por exemplo. Dessa forma, precisamos pensar sobre os tipos de informações que devem ser coletadas e mantidas.

A internet e o comércio eletrônico demonstram o impacto ético causado pelas empresas digitais. Devido à facilidade de compartilhar informações, aumentou a preocupação com dados de clientes e a proteção da privacidade pessoal e intelectual. Deve-se pensar nas consequências que um Sistema de Informação pode causar, por isso ele deve ter um padrão de qualidade que proteja a segurança do indivíduo e da sociedade, preservando valores e instituições essenciais à qualidade de vida.

Propriedade intelectual

Falar sobre propriedade intelectual tem sido fundamental para quem trabalha na área de comunicação, já que estamos vivendo uma fase de construção de conhecimento em rede e compartilhamento de informação constante (e é conteúdo demais sendo compartilhado pelas redes sociais, né?).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Replicar algo falado ou criado por alguém requer bom senso e profissionalismo, já que não é ético se apropriar de um conteúdo sem citar a fonte ou o autor, assim como compartilhar informações sem checar a veracidade ou ainda adaptar uma arte e usá-la como se fosse sua. É preciso respeitar o trabalho dos outros, sua propriedade intelectual.

Só para ficarmos todos na mesma página, vamos ver uma definição da convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre o que é a propriedade intelectual: é "a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico".

Assim, como vimos nesta definição, a propriedade intelectual dá ao criador o respaldo necessário em relação à sua criação. Porém, como na internet tudo é muito facilmente compartilhado, também se torna mais fácil perder o controle sobre o que foi criado e a quem pertence aquela criação. Para tentar amenizar isso, Facebook, YouTube, Google e outras redes contam com políticas de propriedade intelectual, nas quais os usuários e as empresas que não seguem essas políticas são punidos e podem até ter suas páginas e conteúdos tirado do ar.

Por isso, vale a pena ler as políticas para não cometer nenhuma gafe no meio do caminho, beleza?

Facebook: <https://www.facebook.com/help/399224883474207>.

GooglePlay: <https://play.google.com/intl/pt-BR_ALL/about/ip-impersonation/ip/>.

YouTube: <https://support.google.com/youtube/answer/4597810?hl=pt-BR>.

Só para dar um exemplo de como funcionam essas políticas, temos um caso aqui: no começo de 2017 uma página bem conhecida no Facebook, o "Chapolin Sincero", correu o risco de ser excluída da rede. Isso porque o Grupo Chesperito

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

(responsável por todos os programas de Chaves e Chapolin) pediu que o perfil fosse removido do Facebook por usar imagens do Chapolin sem autorização.

Bem, a página continua ativa e tudo indica que há um processo jurídico correndo. Caso o Grupo Chesperito ganhe essa batalha, outras páginas de humor que usam personagens dessa mesma forma para fazer seus memes também podem ter um final parecido com esse (como os Minions Sinceros, por exemplo).

Figura 4.1 – Página de humor “Chapolin Sincero”
Fonte: Facebook (2017)

4.4 Coleta e armazenamento de dados pessoais

Você tem alguma ideia de como as empresas têm capturado e usado seus dados pessoais? Pois é, talvez ninguém tenha real noção de como isso está acontecendo porque a evolução da tecnologia foi rápida e as leis não acompanharam essa evolução. As empresas vão agindo (de forma ética ou não), até que um projeto de lei defina se e como as empresas poderão usar seus dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.2 – Coleta de dados pessoais
Fonte: Shutterstock (2017)

Para nós, da área de marketing, é maravilhoso saber detalhes do comportamento dos nossos usuários para tentar tornar nossa comunicação mais direcionada e efetiva, mas imagine que, em excesso, isso esbarra na falta de privacidade e abertura de oportunidade para que haja falta de transparência e uma concorrência desleal entre as empresas.

Pensa comigo: dados pessoais não são apenas nome, e-mail ou CPF. Dados pessoais também são características físicas, como dados biométricos ou padrão de íris. Fora isso, podemos considerar como dados pessoais tudo o que entrega seu rastro digital, como dados que você gera pelo celular ou computador, redes sociais, aplicativos e softwares em geral.

Por mais cuidadoso que você seja (e use de vez quando a aba anônima do seu computador para fazer pesquisas, por exemplo), você sempre acaba deixando dicas dos lugares por onde você passa, o que compra, o que gosta, o que usa, aonde vai, com quem fala, o que lê, o que assiste...

Então, com tudo isso em mãos, as empresas podem facilmente manipular as ofertas que faz para você, certo? Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da ética e da transparência da empresa.

Um exemplo: tenho amigos que usam aba anônima do computador para pesquisar passagens aéreas e evitar que as empresas gravem cookies e o comportamento de busca deles. Isso porque, depois, as empresas passam a apresentar preços maiores para esse mesmo destino, sabendo que eles estão realmente interessados em comprar. Se isso acontece mesmo, é uma sacanagem, né?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outro exemplo (um pouco mais complexo): imagine que uma rede de farmácias tenha uma lista de CPFs de seus clientes. Se essa farmácia grava cada compra desses clientes em uma base de dados, com o passar dos anos surgirão padrões de consumo, certo?

Neste caso, a rede de farmácias poderia fechar parceria com um plano de saúde – que, por sua vez, poderia separar os clientes por “alto risco de infarto” e “baixo risco de infarto”. O tratamento dos usuários de planos de saúde se tornaria discriminatório, porque as empresas poderiam escolher cobrar mais caro de uma pessoa classificada como “alto risco de infarto”, não é?

De acordo com a Agência Câmara de Notícias, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que passa a valer a partir de 2021, cria um marco legal para a proteção de informações pessoais – como nome, endereço, idade, estado civil, e-mail e patrimônio – e visa garantir transparência na coleta, processamento e compartilhamento desses dados. O objetivo é dar ao cidadão maior controle sobre o uso das informações pessoais.

Não são poucos os casos em que os algoritmos reforçam preconceitos. Em 2016, a ONG norte-americana de jornalismo investigativo ProPublica descobriu que um software de predição de crimes usado em tribunais de alguns estados norte-americanos avaliava pessoas negras como mais propensas a cometer um crime novamente. Qual você acha que seria o impacto de uma análise dessas no julgamento de pessoas negras? Surreal, né?

4.5 Disputa de domínio

Se você pensa em criar um site para sua empresa ou iniciar aquele negócio dos sonhos, precisa antes checar se o domínio do site está disponível para uso. Sites como Registro.br podem ajudá-lo a fazer essa consulta, além de possibilitar a compra de domínios.

Bom, e qual é o problema que pode encontrar na hora de comprar um domínio? Ao pesquisar pelo domínio que você quer, poderá ter a surpresa de ver que esse domínio está sendo usado por outra empresa ou simplesmente tem outro dono que não quer abrir mão dele.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Até o ano de 2010, a maioria das disputas por domínios entre titular da marca *versus* titular do domínio acabava caindo em processos judiciais.

Assim, para evitar que esses casos continuem parando em processos chatos e lentos, foi criado o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet, relativos a nomes de domínios sob o ".br" registrados após outubro de 2010 – SACI-Adm, que tem o objetivo de solucionar essa disputa entre o titular do nome do domínio no ".br" (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade do registro feito pelo Titular.

O SACI-Adm é gerido pelo Registro.br e determina a manutenção do registro, a sua transferência ou o seu cancelamento após o caso ter sido analisado pelas instituições credenciadas pelo Registro.Br.

O regulamento do SACI-Adm pode ser encontrado da íntegra no site do Registro.br (https://registro.br/), porém coloquei aqui um resumo das principais definições que podem te orientar, caso um dia você entre na disputa de um domínio já registrado (e eu espero que não precise passar por isso, claro ☺):

			Prioridade
Marca registrada	X	Domínio (sem marca no mesmo ramo)	Dono da marca
Marca registrada	X	Domínio com marca registrada em ramo diferente	Dono do domínio
Pedido de marca em andamento	X	Domínio com pedido de marca em andamento	Dono do domínio

Quadro 4.1 – SACI-Adm
Fonte: registro.br (2017)

Um dos primeiros casos famosos aqui no Brasil foi o da empresa Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos Ltda. O domínio ayrtonsenna.com.br foi registrado em nome do Laboratório de Aprendizagem Infantil Meu Cantinho S.C. Ltda.

Então, na Justiça, a família do nosso tricampeão de Fórmula 1 conseguiu o direito do domínio, isso porque já existia o registro da marca Ayrton Senna no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e isso garantiu a proteção contra o seu uso indevido em todos os meios, inclusive na internet. Então a titular teve que entregar o domínio à instituição dona da marca.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

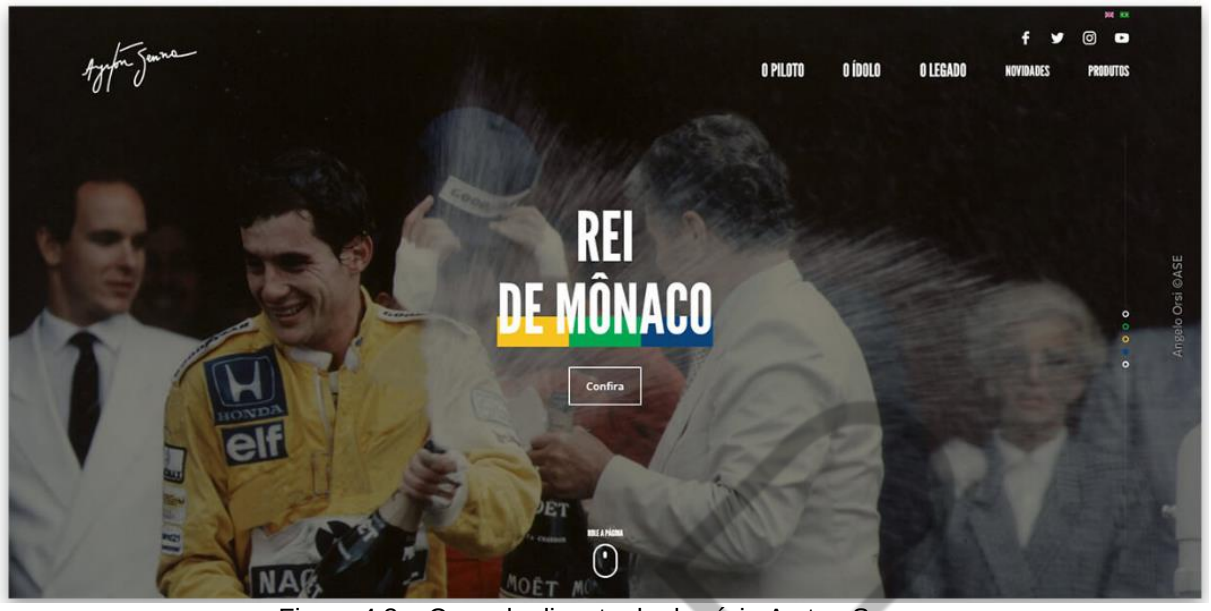

Figura 4.3 – Caso de disputa de domínio Ayrton Senna
Fonte: Site Ayrton Senna (2017)

Ah, só para lembrá-lo (fazendo um parêntese rápido): o mesmo pode acontecer com aplicativos. Você pode criar um app e, na hora de colocar na loja (Apple ou Android), nota que tem outro aplicativo com o mesmo nome, te obrigando rebatizar seu app.

Isso aconteceu com o dr.consulta. Quando trabalhei lá, não conseguíamos subir o app para iOS com o nome “dr.consulta”, porque já existia um app com essa denominação. Nesse caso foi preciso entrar em contato com o dono do app para negociar, mas, como ele recusou qualquer negociação, o dr.consulta resolveu entrar com uma ação para tentar ter o direito sobre esse nome. Demora para resolver, viu? Dá trabalho e o projeto fica como? Parado ☹.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.4 – Caso de disputa do app dr. consulta na App Store
Fonte: App Store (2017)

Não se esqueça de conferir tudo isso antes de iniciar um projeto, certo?

4.6 Regras de publicidade on-line

Você já deve ter ouvido falar sobre o Conar – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária –, uma associação sem fins lucrativos que nasceu nos anos 1970 com o objetivo de autorregular o mercado publicitário brasileiro (olha a responsa de segurar a onda desses brasileiros criativos). Bom, suas regras não têm força de lei, então poderíamos dizer que a Constituição Federal, o Código Civil, o Código do Consumidor e outras legislações específicas se sobrepõem ao Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, pois têm força de lei.

Às vezes encontramos algumas divergências entre o que o Conar entende como ético e o que a lei entende como válido. Algumas vezes o Conar tem um entendimento mais rigoroso do que a própria lei (na publicidade para bebidas, por

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

exemplo) e, em outros casos, o Conar pode ter uma visão mais elástica do que a própria lei. E aí, como proceder em uma situação em que há conflitos assim?

Neste caso, o melhor é optar sempre por seguir a regra mais rígida. O cuidado na análise do caso e da lei aplicável, a fim de evitar problemas futuros, é imprescindível. Então, por favor, estudem as regras e leis, combinado? #ficaadica

Além do Conar, devemos levar em consideração (óbvio!) o Código de Defesa do Consumidor, que deixa muito claro no artigo 36 que “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal”.

Mas será que a publicidade está mesmo clara para todo mundo? Vemos casos de influenciadores digitais fazendo posts sem a identificação de que é um publipost. Vemos crianças (os mini-influenciadores) sendo usadas para influenciar outras crianças. Vemos, ainda, uma infinidade de propagandas baseadas em buscas que já fizemos na internet ou conteúdos que já assistimos ou lemos... então, onde está a transparência, de fato, na publicidade on-line? Acho que ainda há muito o que evoluir, não é? Vamos falar um pouco mais sobre cada caso.

4.6.1 Mídia espontânea x Publicidade velada

Talvez você saiba bem a diferença entre mídia espontânea e publicidade velada, mas não custa nada dar aquela revisada no conceito, não é? Bom, a mídia espontânea é toda aparição de uma marca em meios de comunicação sem que esta tenha pago para isso acontecer.

Um exemplo que ilustra essa explicação foi a aparição do Justin Bieber com a camisa do Palmeiras no último show que ele fez aqui no Brasil, lá no Allianz Parque.

Isso tudo aconteceu porque os diretores do Palmeiras deram uma camisa personalizada para o cantor, que gentilmente a vestiu em seu show e encheu de alegria muitos corações alviverdes. Os corações das marcas que patrocinam o time, então, palpitaram como nunca!

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.5 – Caso de mídia espontânea
Fonte: G1 (2017)

A CREFISA e a FAM, empresas que ganharam exposição mundial após esse gol de placa, comemoraram a mídia espontânea, porque a gente não pode esquecer que o Justin recebe muito dinheiro para usar marcas como Calvin Klein, Adidas e Tiffany. Ter feito isso de graça foi uma bênção para as marcas, não é?

É por isso que aqui podemos constatar uma ação muito acertada, mas precisamos compreender que nem sempre os resultados são grandiosos como este. Seguem alguns motivos para essa afirmação:

- Não é todo dia que temos shows com artistas internacionais.
- Conseguir fazer alguém influente usar um presente despretensioso nosso não é uma tarefa fácil.
- E, por último, a publicidade velada anda de mãos dadas com a “mídia espontânea”.

Exatamente por não haver todos os dias a presença de artistas conhecidos internacionalmente que possamos tentar presentar, é comum termos hoje estratégias de assessoria de comunicação focadas em influenciadores digitais.

Mas o que é mesmo publicidade velada? Vamos ver um exemplo:

Uma empresa está lançando um produto e procura formas de alcançar visibilidade maior. Ela procura um influenciador digital que esteja inserido no seu nicho de mercado e pede para que ele divulgue os seus produtos, pagando pelos posts ou vídeos que ele fizer. Esse influenciador, que já tem uma galera de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

seguidores, cria um post nas redes sociais mostrando o produto e incentivando o seu uso, como se aquilo fosse do seu consumo próprio, sem deixar claro que aquilo é propaganda marota.

Isso é uma publicidade velada.

Sempre que uma empresa paga um influenciador para que ele faça propaganda, o conteúdo publicado deve ter a indicação de que se trata de uma publicidade, caso contrário, essa ação tende a enganar o público.

Temos um exemplo aqui (meio antiguinho, eu sei), mas é um bom exemplo de publicidade velada que, inclusive, fez com que a Gabriela Pugliesi fosse julgada pelo Conar, apesar de a Ambev ter dito que foi uma publicidade espontânea, já que eles mandaram um presente para ela.

Figura 4.6 – Caso de publicidade velada
Fonte: Instagram (2016)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No Facebook ou no Instagram, por exemplo, o influenciador pode usar as *hashtags* #publicidade, #publipost ou #publieditorial. Ainda assim, há discussões sobre isso ser, de fato, o suficiente para que os usuários sejam esclarecidos de que aquilo é uma propaganda (pensando lá naquele código de defesa do consumidor que diz que o consumidor deve ser claramente informado sobre a publicidade). Se não indicar que se trata de uma publicidade, o Conar poderá intervir, pois não é considerada uma estratégia legal (como no caso da Pugliesi).

Então, é ruim usar influenciadores na campanha? Não! Usar influenciadores digitais em uma campanha é uma boa estratégia, mas é preciso ter cautela e entender como essa ação deve funcionar (e nós vamos falar mais sobre isso em outro capítulo, tá bom?).

O problema é que, infelizmente, têm sido constantes os casos de empresas com ações malfeitas quando tentam fazer algum famosinho da internet usar marcas e recomendar produtos, sem deixar claro que se trata de uma publicidade. E isso acontece com frequência. Em setembro de 2017, por exemplo, a atriz Bruna Marquezine foi notificada sobre posts feitos para a Fiat e a Eudora.

Figura 4.7 – Notícia sobre notificação de publicidade – Bruna Marquezine
Fonte: Meio e Mensagem (2017)

Os detalhes dessa matéria você pode ver aqui: <http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/29/conar-notifica-bruna-marquezine-pela-segunda-vez.html>.

No fim das contas, os profissionais de marketing e comunicação precisam assumir uma postura mais ética e parar de subestimar a inteligência do consumidor (ou tentar persuadi-lo dessa maneira).

Vale lembrar que o Conar não faz um trabalho investigativo para encontrar essas publicidades veladas, ele apenas analisa as denúncias que recebe dos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

próprios consumidores. Assim, buscando “maquiar” a publicidade, algumas empresas acabam criando uma situação que desfavorece a marca.

O melhor é não contar com a sorte: defina uma estratégia, separe as ações de assessoria de imprensa (buscando a mídia espontânea) e o que será claramente parte de sua mídia paga (incluindo campanhas com influenciadores digitais). Fazer certinho é mais seguro e ético.

4.6.2 Publicidade infantil

A gente sabe que o Brasil proíbe a publicidade dirigida às crianças menores de 12 anos na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução n. 163/2014 do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Há muita proibição, mas apesar disso ainda tem gente “comendo pelas beiradas”. Você já deve ter visto o tanto de criança presente nas redes sociais e no YouTube, atuando como influenciadores e sendo sim usadas por marcas para fazer publicidade. Pode isso, Arnaldo? Então, poder não pode, mas acontece sim.

Youtubers mirins famosinhos, como Julia Silva, Felipe Calixto e Bel, do “Bel para Meninas”, têm milhares de minisseguidores e são como ídolos/amigos de todas essas crianças.

Saiba mais em:

<https://www.youtube.com/user/paulaloma29?spfreload=5>

<https://www.youtube.com/user/fef81064>

<https://www.youtube.com/user/belparameninas>.

Esses youtubers fazem resenhas de brinquedos, mostram seus materiais escolares, fazem tours pelo quarto maneiro e fazem vídeos com as mesmas tags que blogueiros mais velhos, como “Recebidos do mês” e “10 fatos sobre mim”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A ONG Instituto Alana e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) consideram que enviar presentes para essas crianças é fazer publicidade velada dirigida ao público infantil e esse tipo de propaganda é até mais poderosa do que a explícita, como os comerciais de TV, porque se trata de uma criança (quase uma "amiga") vendendo para outra criança.

É praticamente um plano infalível (e um pouco cruel), certo? Os pais pagam o pato. Fora os produtos, às vezes essas crianças ainda vendem um estilo de vida que quem assiste muitas vezes não pode ter: quartos enormes, muitas roupas, acessórios caros. Então, como isso pode afetar as crianças que assistem a tudo isso?

Figura 4.8 – Exemplo de publicidade infantil
Fonte: YouTube (2017)

Se você quiser ver um exemplo de vídeo, tem este aqui no canal da Julia Silva (mas tire as crianças da sala, por favor ☺).

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Mfi9wR4FdYc>

Bom, em setembro de 2016, o Ministério Público Federal (MPF) iniciou uma ação civil pública contra o Google por irregularidades relacionadas à publicidade infantil no YouTube. Os direitos de crianças e adolescentes estariam sendo violados, já que na plataforma há diversos canais feitos por crianças de até 12 anos (mesmo com a existência do YouTube Kids, onde tudo isso poderia ser mais controlado). Por

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

fim, o YouTube também afirma que os usuários são responsáveis pelo conteúdo gerado e devem seguir as Diretrizes da Comunidade. No que se refere à publicidade, afirma também que as marcas e os anunciantes devem seguir as diretrizes da empresa e estar em conformidade com a legislação brasileira. É esperar pra ver, né?

4.6.3 E-mail marketing e SPAM

Quem é que não se irrita com o excesso de e-mails que recebe? Quando recebe mensagens de produtos ou empresas que não pediu e nem te interessam, pior ainda, não é? Isso é SPAM.

Essa prática pode ser considerada uma praga moderna (apesar de acontecer há bastante tempo, né?). Isso porque polui o ambiente digital, prejudicando desde a produtividade de funcionários das empresas, até a estrutura dos computadores.

Muitas vezes as mensagens contam com conteúdos ofensivos, que podem gerar constrangimento ou, pior ainda, formas de confundir o usuário e forçar as pessoas a acessar itens maliciosos ou promessas milagrosas, como links ou arquivos que não são seguros.

Algumas empresas compram listas de e-mails – o que é considerado ilegal – com bases sem nenhuma segmentação e, claro, sem autorização prévia para esse envio e disparam a mesma mensagem para toda a lista.

Mas como se identifica um SPAM? Bem, alguns sistemas de e-mail, como Gmail, Outlook, Yahoo, possuem filtros antispam que atuam diretamente na comunicação entre servidores. Ou seja, eles avaliam quem está enviando, antes mesmo de saber o conteúdo da mensagem.

Além de checar a origem do e-mail e sua identificação (para saber se a empresa está em alguma *black list* de SPAM), algumas práticas relacionadas ao formato do e-mail e ao seu conteúdo contribuem para seja feita uma classificação dos e-mails, que é um sistema de pontuação.

Ao atingir determinado nível de pontuação, o servidor será considerado como *spammer* e será incluído na *black list*. Isso faz com que todas as mensagens

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

enviadas por ele sejam consideradas SPAM, podendo adquirir comportamentos diferentes em cada serviço (cair na caixa de SPAM ou lixo eletrônico).

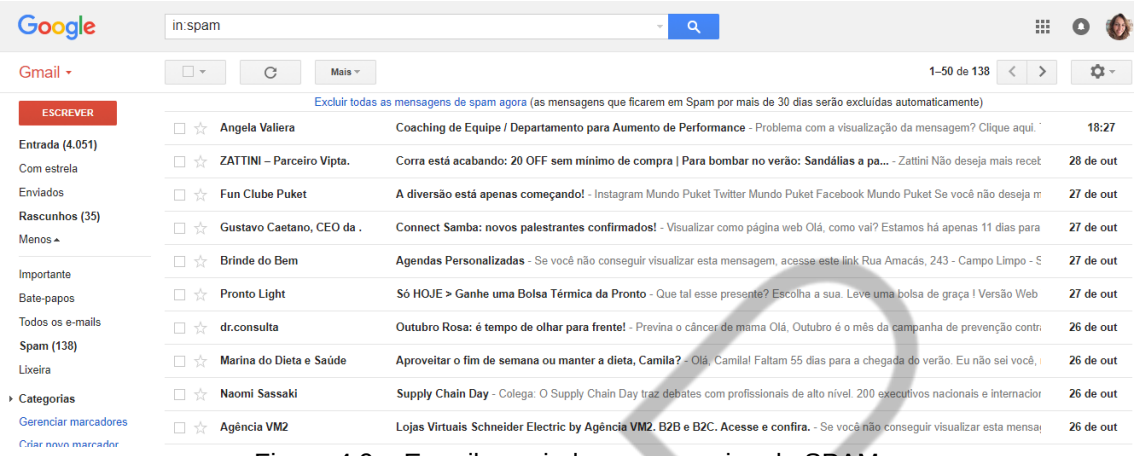

Figura 4.9 – E-mails enviados para a caixa de SPAM
Fonte: Gmail (2017)

Mas isso ainda não é suficiente para bloquear os *spammers*.

Máquinas infectadas, principalmente por *bots*, conseguem burlar as normas e passar despercebidas. Isso mantém o SPAM como uma praga constante, cabendo aos usuários reportarem as mensagens como SPAM, na tentativa de diminuir o número dessas mensagens chatas e insistentes.

Bom, a gente já percebeu que comprar base de e-mail ou ficar disparando e-mail em massa, sem nenhum tipo de segmentação, não funciona. O certo é ter uma forma de captação clara, em que você peça a permissão dos usuários para o envio de e-mail (o que chamamos de *opt-in*) e usar essa base com inteligência, buscando personalização e engajamento com seus e-mails.

Ah, vale ressaltar que também é preciso ser claro quanto à maneira de parar de receber os e-mails. Todas as mensagens devem informar como se faz o *opt-out* e este, por sua vez, precisa funcionar deletando o e-mail da base de envio.

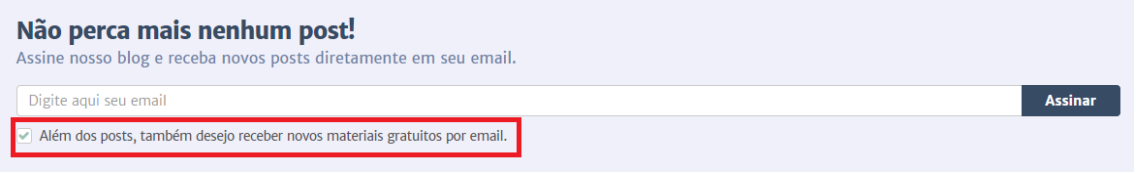

Figura 4.10 – Exemplo de captação de e-mail com *opt-in*
Fonte: Blog Resultados Digitais (2017)

Para fechar esse assunto, seguem mais algumas dicas para ajudar a evitar que seus e-mails caiam na lista de SPAM:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Não usar frases com cara de SPAM, como “clique aqui!”, “não perca esta oportunidade!”, “emagrecimento rápido” e coisas desse tipo. Você pode encontrar listas mais completas de palavras proibidas em sites de ferramentas de disparo de e-mails, como este aqui: <https://www.dinamize.com.br/blog/palavras-chaves-proibidas-no-assunto-do-email-marketing/>.
- Encher a mensagem ou o assunto de pontos de exclamação também não é uma boa.
- Usar textos em CAIXA-ALTA no campo assunto, como se estivesse gritando com o usuário não é legal.
- Evite usar fontes com cores brilhantes, como vermelho ou verde.
- Evite usar códigos HTML malfeitos ou feitos somente de uma imagem gigante, com pouco ou nenhum texto.

É isso! Nada de encher a paciência das pessoas com e-mails ou conteúdo que elas não querem, certo? É melhor para todo mundo, inclusive para sua marca ☺.

4.7 Dilemas éticos

De acordo com Bernardo (2016), o avanço exponencial da tecnologia está provocando muitos dilemas éticos que poderão ser inevitáveis nos próximos anos. Há vários questionamentos que podem ser feitos em relação a alguns assuntos:

Vigilância em vídeo em tempo real – empresas como Planet Labs, Skybox Imagine, Digital Globe e o próprio Google estão cada vez mais perto de ter o poder de deixar as imagens abertas a todos ou transformá-las em dados e vender a corporações. Elas estariam filmando tudo o que acontece em todas as ruas do mundo – incluindo tragédias e guerras – ou dando material de sobra para maníacos e perseguidores. Nossa sociedade seria como a do livro *1984*, de George Orwell.

Sugestão de livro:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

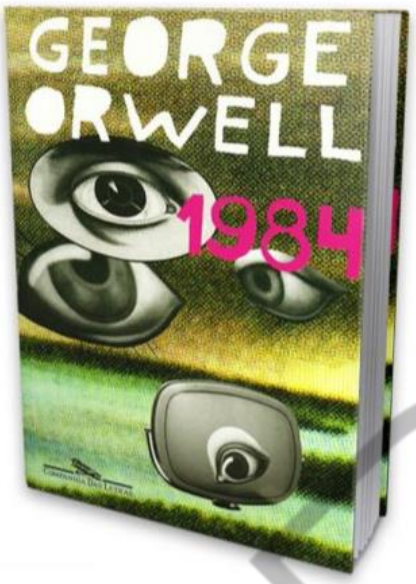

Figura 4.11 – *1984*
Fonte: Google Imagens (2017)

Comentário sobre o livro:

1984 é um romance publicado em 1949 pelo autor inglês George Orwell e ambientado em um mundo de guerra perpétua, vigilância governamental onipresente e manipulação pública e histórica. O governo persegue o individualismo e a liberdade de expressão, controlando tudo o que ocorre, inclusive o pensamento das pessoas.

Tecnologias vestíveis – relógios inteligentes, o Google Glass e aplicativos que mensuram seus batimentos cardíacos são apenas a ponta do iceberg das tecnologias vestíveis. Em breve (com IoT), teremos diversos outros dispositivos que irão analisar, em tempo real, detalhes do nosso corpo. Além disso, eles poderão permitir que pessoas gravem e fotografem tudo o que veem o tempo todo.

Mais uma vez quem fica ameaçada é a privacidade. Empresas coletarão nossos dados com o argumento de que é para melhorar nossa saúde, mas fica a questão se haverá regras para proibir pessoas de gravarem conversas ou filmarem na rua, por exemplo.

Uso de tecnologia na guerra – a utilização de drones pode causar efeitos devastadores. Além disso, pode haver erros e pessoas inocentes sendo feridas ou mesmo mortas, sem que os controladores tenham conhecimento disso e não se sintam responsáveis por essas mortes, uma vez que tudo acontece a distância e por meio de uma tela.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ciberguerra contra o Estado – ataque de um país por um grupo de hackers. E aí surgem diversas questões éticas: se um país poderia revidar um ataque individual de hackers, se haveria um limite para essa retaliação, entre outras.

Os limites da impressão 3D – os ativistas do armamento veem na tecnologia a possibilidade de qualquer um poder criar seus meios de defesa. Já quem acredita no desarmamento vê aí uma perigosa forma de aumentar assassinatos e ataques terroristas.

TEXTO PARA LEITURA:

<http://istoe.com.br/dilemas-eticos-podem-atrasar-lancamento-de-carro-sem-motorista/>

Dilemas éticos podem atrasar lançamento de carro sem motorista

Decidir se um carro sem motorista deve estar programado para salvar a vida de pedestres ou para proteger seus passageiros a qualquer custo é um dilema que pode atrasar a chegada desses veículos autônomos, revela uma pesquisa publicada pela revista científica norte-americana *Science*.

Esse tipo de automóvel, que vem sendo testado há anos – principalmente o modelo criado pelo Google –, não está isento de complexos dilemas morais.

Segundo os responsáveis por esses testes, a adoção generalizada de veículos autônomos poderia eliminar até 90% dos acidentes de trânsito provocados por erros humanos.

“Encontrar a maneira de construir máquinas eticamente autônomas é um dos maiores desafios em matéria de inteligência artificial hoje”, afirma o estudo.

A pesquisa se baseia nos resultados de seis enquetes realizadas pela internet entre junho e novembro de 2015, com 1.928 pessoas nos Estados Unidos.

Essas sondagens revelam, por um lado, que o público é, em geral, a favor dos veículos autônomos que reduzam os números de mortos e feridos em situações de perigo extremo.

Isso significa, por exemplo, que o programa informático que conduz o veículo optaria por bater em um muro ou em uma árvore, sacrificando os passageiros, para evitar atingir um grupo de pedestres.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Assim, 76% das pessoas interrogadas acham que tal cenário é moralmente mais apropriado para esse tipo de automóvel em uma série de circunstâncias excepcionais.

Ao mesmo tempo, essas enquetes revelaram a falta de vontade dos entrevistados na hora de comprar veículos autônomos programados para salvar os pedestres em detrimento dos passageiros.

À pergunta sobre se era moralmente aceitável viajar com a família em um carro cujo programa informático prevê sacrificar os ocupantes do veículo para salvar a vida de um grupo de pedestres, as respostas afirmativas diminuíram um terço.

A maioria dos entrevistados se declarou abertamente hostil à ideia de uma norma legal sobre carros sem motorista que obrigue a programá-los para preservar a segurança dos pedestres em detrimento da dos passageiros.

Esclarecer os valores morais

Só um terço das pessoas consultadas disse que provavelmente compraria um veículo desse tipo, contra uma ampla maioria que prefere a opção de um veículo autônomo que possa ser programado de acordo com sua vontade.

“A maioria das pessoas quer viver em um mundo em que os automóveis minimizem ao máximo os mortos e feridos”, afirmou Iyad Rahwan, professor-adjunto do Massachusetts Institute of Technology (MIT), um dos coautores do estudo.

“Mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer que seu próprio automóvel o proteja a qualquer custo”, acrescenta, ressaltando que, como consequência disso, surge um “dilema social” no qual acabamos criando um entorno menos seguro para todos, atuando cada um de acordo com seu próprio interesse.

“É um desafio sobre o qual os fabricantes de automóveis e as autoridades deveriam refletir”, escreveram os pesquisadores, entre eles Jean-François Bonnefon, da Toulouse School of Economics.

“O problema é mais filosófico do que técnico. Antes que possamos programar nossos valores morais nas máquinas, devemos nos esforçar para esclarecê-los e torná-los coerentes com o que poderia ser a hora da verdade para a filosofia moral do século XXI”, escreveu Joshua Greene, psicólogo da Universidade de Harvard, em Massachusetts, em um editorial que acompanha o estudo na *Science*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Azim Shariff, professor de psicologia da Universidade de Oregon e um dos coautores do trabalho, insiste nos potenciais benefícios dos automóveis de condução autônoma.

“Os automóveis atuais não são práticos, além de que são caros, estão fora do alcance das pessoas de idade avançada e dos deficientes, e também nos obrigam a reservar amplos espaços urbanos para estacionamentos”, disse durante uma conferência telefônica.

“Só nos Estados Unidos os acidentes de trânsito provocaram cerca de 40 mil mortos e 4,5 milhões de feridos graves em 2015 […], custando cerca de um bilhão de dólares”, destacou o pesquisador.

O texto acima é um bom exemplo da relação cada vez mais presente entre Ética e Tecnologia. É preciso sempre ter em mente se aquilo que eu quero é aquilo que eu devo ou aquilo que eu posso.

4.8 Código de ética dos profissionais de marketing

O código de ética é um documento que busca mostrar a visão, a missão e os valores da empresa. É a declaração formal da expectativa de uma organização e serve para orientar as ações de seus colaboradores e deixar clara a postura da empresa diante dos diferentes públicos com os quais interage.

É um documento que serve de parâmetro para diversos comportamentos, tornando claras as responsabilidades de cada colaborador, o qual pode sofrer ações disciplinares, caso haja violação de algum de seus artigos.

Cada empresa deve saber o que precisa fazer ou o que espera de cada um dos seus funcionários, para atuar no mercado de forma ética. Por essa razão, o código de ética deve ser concebido pela própria empresa, de modo a expressar sua cultura.

No Brasil, existe um Código de Ética específico para os profissionais de marketing, criado pela ABEMD.

Você pode ler o código da ABEMD na íntegra no link:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

<http://abemd.org.br/codigo-de-etica-da-abemd>

Por fim, compete a cada organização desenvolver uma política interna que abranja o comportamento dos colaboradores, que seja pautado na missão, na visão e nos valores da própria empresa, cabendo a ela também a verificação do cumprimento dessas normas.

4.9 A ética em *Black Mirror*

Figura 4.12 – *Black Mirror*
Fonte: Google Imagens (2017)

Black Mirror é um seriado britânico de ficção científica, criado por Charlie Brooker, que aborda o impacto da tecnologia na vida das pessoas, com foco principal nas redes sociais. A série é centrada em temas obscuros e satíricos que examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias. A base de todos os episódios é o uso da informação que circula na sociedade, principalmente por meio da internet.

Cada episódio apresenta uma história completa com personagens diferentes, abordando algum aspecto da tecnologia moderna de forma exagerada, levando-nos a refletir sobre a maneira como utilizamos computadores, celulares, tablets e outros dispositivos. Em cada um deles deparamo-nos com atitudes desprezíveis do ser humano, que são evidenciadas pela tecnologia.

Há muitos aspectos interessantes na série, mas nosso foco é analisar as várias questões éticas que aparecem ao longo dos episódios, por exemplo, o uso

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

excessivo da tecnologia, como ela afeta nossas vidas e até que ponto somos dependentes dela.

O enredo de cada episódio mostra quanto a vida pode ser artificialmente formatada a partir das redes virtuais. A essência dos problemas mostrados nos faz refletir sobre para onde nosso modo de vida pode nos levar no futuro.

Black Mirror mostra a tecnologia como um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal e que algumas pessoas abusam desse instrumento e acabam tendo resultados não muito bons.

Já há algum tempo, estamos conectados 24 horas por dia, quase que eliminando a barreira entre o real e o virtual. Temos um desejo descontrolado de entretenimento, e também a necessidade de contar a tudo e a todos o que estamos sentindo, bem como sentimos uma grande curiosidade sobre a vida alheia. Esses comportamentos existem desde sempre, mas a tecnologia nos ajudou a extrapolá-los.

Acima de qualquer reflexão sobre como a tecnologia pode alterar a estrutura da sociedade que conhecemos, acredito que as maiores reflexões são sobre o que nós mesmos somos capazes de fazer se tivermos oportunidade:

- Será que não perdemos o limite quando ficamos muito dependentes de algo?
- Será que enaltecemos tanto a tecnologia a ponto de ser danoso para nós e para os outros?
- As máquinas corrompem o ser humano com suas possibilidades ou são os humanos que usam as máquinas para finalidades maléficas?

Sugestões de episódios:

Comentário sobre o episódio “White Bear” [Urso Branco]:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4.13 – “White Bear”
Fonte: Google Imagens (2017)

Uma mulher acorda sem saber quem é ou onde está. De repente, pessoas começam a persegui-la para matá-la. Levada pelo instinto, ela corre, pede ajuda, mas todas as pessoas que encontra se recusam a ajudá-la, elas preferem ficar gravando a perseguição com o celular.

Já de início, há uma reflexão: será que estamos deixando de ver a vida com os nossos olhos para enxergar o mundo pela tela do celular?

Comentário sobre o episódio “Fifteen Million Merits” [Quinze Milhões de Méritos]:

Figura 4.14 – “Fifteen Million Merits”
Fonte: Google Imagens (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Em um mundo alternativo, as pessoas participam de um programa de televisão em que precisam pedalar o dia inteiro. As pedaladas lhes rendem uma moeda virtual que é utilizada para comprar comida, diversão e acessórios virtuais.

Este episódio critica a cultura dos *realities shows*, mostrando como deixamos de viver a nossa vida para viver a de um outro que só conhecemos por meio de uma tela.

Comentário sobre o episódio "Nosedive" [Perdedor] – Atenção, contém spoiler:

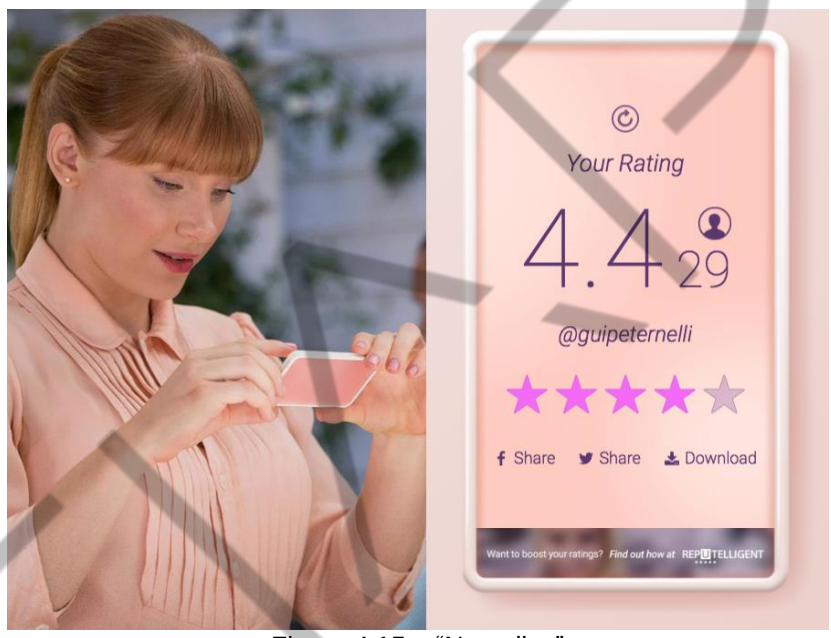

Figura 4.15 – "Nosedive"
Fonte: Google Imagens (2017)

O episódio mostra uma sátira notável à sociedade atual. O reflexo negro retratado é o da aceitação e exclusão social, que resulta em um mundo de aparências. É um retrato de como as pessoas se comportam nas redes sociais.

O nosso comportamento é de fato deturpado e superficial em todas as redes sociais que usamos. A imagem que projetamos está, muitas vezes, longe daquilo que somos e que sentimos. Simplesmente damos aprovação nas redes sociais, esperando receber a aprovação de volta na forma de curtidas e risadinhas digitadas. Construímos um mundo com o qual a realidade não pode competir. Tentamos manipular a imagem que as pessoas têm de nós, mas devemos refletir sobre as implicações que esse comportamento pode ter.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Recentemente, Zilla van den Born, uma designer gráfica holandesa de 25 anos, quis provar que nem tudo o que vemos no Facebook é verdadeiro e que a realidade pode ser distorcida. Durante 42 dias, em total solidão no seu apartamento, montou cenários e usou as melhores ferramentas do Photoshop para criar imagens de uma viagem de férias ao Sudeste da Ásia. As montagens ficaram tão convincentes que ela conseguiu enganar a família e os amigos, fazendo-os acreditar que tinha realmente viajado. Seu objetivo foi mostrar às pessoas que podemos filtrar e manipular o que mostramos nas redes sociais.

Na série, as opiniões das outras pessoas a nosso respeito é que irão determinar se somos bem-sucedidos e felizes ou fracassados e excluídos da sociedade.

No episódio, Lacie é uma jovem que luta por ascensão social num mundo onde, pelos celulares, todos avaliam e são avaliados pelas pessoas ao redor. Ela mora com o irmão e tem uma avaliação em torno de 4,0, o que a coloca na classe social mais elevada.

Mesmo com essa nota alta, ela não está satisfeita. Não quer mais morar com o irmão, que tem uma nota baixa, mas, para poder pagar o apartamento é necessário ter uma pontuação acima de 4,5 para conseguir um desconto. Em um mundo onde é possível qualificar qualquer pessoa com notas de 0 a 5, ser bem avaliado é o mais importante para ser alguém de sucesso.

Infelizmente essa busca desesperada da personagem por bons números é mais do que real. A sociedade exige isso. No mundo dos blogueiros, ter menos de 20 mil acessos mensais é sinal de desprestígio.

A questão das avaliações também já é uma realidade, utilizada em sites como o Airbnb, por exemplo. Em aplicativos, como o Bla Bla Car, a tendência é sempre avaliar os motoristas com nota 5, para que eles possam dar a mesma nota, afinal a avaliação é importante para conseguir as caronas.

No meio da jornada, Lacie encontra uma senhora que tem uma pontuação de apenas 1,3, representando as pessoas que não ligam para o quanto são populares e que não se preocupam com a opinião alheia.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4.10 Só para concluir

Além de conhecer todas as regras do seu negócio, é preciso conhecer o mercado e todas as condições éticas de cada ação.

Por exemplo: empresas da área de saúde não podem usar médicos em suas propagandas ou citar valores de consulta e exames em folhetos, sites ou qualquer peça publicitária. Isso porque o CRM (Conselho Regional de Medicina) e o CRO (Conselho Regional de Odontologia) acreditam que essa prática influenciaria as pessoas de forma negativa, já que saúde não pode ser um produto vendido visando lucros ou um consumo desnecessário. Assim, se uma clínica médica exerce essas práticas consideradas antiéticas pelos conselhos, por exemplo, o responsável médico por essa clínica pode perder seu CRM.

Isso acontece com outros tipos de empresa: laboratórios, empresas de bebidas alcoólicas e assim por diante.

Você pode checar o código completo por área de atuação aqui, no site do Conar:

<http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php>

E por falar em Conar, me lembrei de uma história (é a última, juro!). Como não está fácil pra ninguém, o Conar recebeu denúncias contra sua própria propaganda em agosto de 2017. Pois é, eles fizeram uma campanha chamada “Opções”, na qual eles chamam a atenção do público para a dificuldade de as empresas criarem propagandas que agradem a todos, que representem todos a todo momento (por exemplo, pessoas brancas e negras, magras e gordas...).

Bem, as reclamações nas redes sociais bombaram e bombaram também as denúncias, porque as pessoas julgaram a propaganda desconectada do momento atual, em que se tem debatido muito mais a representatividade e a diversidade na publicidade (e tantas outras coisas). Assim, isso não poderia ser considerado um “gosto pessoal”, mas sim um assunto em evolução na sociedade.

Pois bem, aí a bucha toda voltou para o Conar, para decidir julgar a própria campanha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ufa! Muita coisa, né? Mas, por ora, é só ☺. Até mais!

REFERÊNCIAS

BALTZAN, Paige; PHILLIPS, Amy. **Sistemas de Informação.** Porto Alegre: Amgh Editora, 2012. 384 p.

BERNARDO, Kaluan. **5 Grandes Questões de Ética da Tecnologia.** 2016. Disponível em: <https://www.freetheessence.com.br/inovacao/tecnologia/etica-tecnologia/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

BRASIL. **Projeto de lei n. 5.101.** 2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=333B641342467B8501CD43174E529651.proposicoesWeb2?codteor=1455513&filename=Avulso+-PL+5101/2016>. Acesso em: 22 abr. 2020.

BRASIL. Sociedade Brasileira de Computação. **Código de ética do profissional de informática.** 2013. Disponível em: <http://www.sbc.org.br/jdownloads/02.codigo_de_etica_da_sbc.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2020.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONAR. **Código brasileiro de autorregulamentação publicitária.** Disponível em: <http://www.conar.org.br/codigo/codigo.php>. Acesso em: 22 abr. 2020.

CORTELLA, Mario Sergio. **Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética**. Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

DUARTE, Tércia. **Propriedade intelectual e era do conhecimento.** 2017. Disponível em: <http://www.ideiademarketing.com.br/2017/07/05/propriedade-intelectual-e-era-do-conhecimento-compartilhado/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. **Miniaurélio**: o dicionário da língua portuguesa. 6. ed. rev. atual. Curitiba: Positivo, 2005. p. 383.

ISTOÉ. **Dilemas éticos podem atrasar lançamento de carro sem motorista**. 2016. Disponível em: <https://istoe.com.br/dilemas-eticos-podem-atrasar-lancamento-de-carro-sem-motorista/>. Acesso em: 22 abr. 2020.

MATOS, Francisco Gomes de. **Ética Empresarial e Responsabilidade Social.** Disponível em: <http://www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte03/etica_soc-empr.htm>. Acesso em: 22 abr. 2020.

O'BRIEN, J. A. **Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. São Paulo: Saraiva, 2001.

SOPRANA, Paula. **Quanto valem seus dados pessoais.** 2017. Disponível em: <http://epoca.globo.com/tecnologia/experiencias-digitais/noticia/2017/07/quanto-valem-seus-dados-pessoais.html>. Acesso em: 22 abr. 2020.

SOPRANA, Paula. Os computadores são racistas? Disponível em: <http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2016/05/maquinas-viraram-racistas.html>. Acesso em: 22 abr. 2020.

VALLS, Álvaro Luís Montenegro. **O que é ética**. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000. 83 p.

YOUTUBE. Diretrizes da comunidade. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/policies/#community-guidelines>. Acesso em: 22 abr. 2020.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com